

Số: 09-25/2025/QC-ĐN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

- Căn cứ quy định của Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024;

- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ số 09/2025/HDDV-ĐGKN ngày 20 tháng 02 năm 2025 giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn;

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam ban hành Quy chế cuộc đấu giá với các nội dung sau:

PHẦN I

THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN

Điều 1. Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn. Địa chỉ: Số 1425 – 1427 KP. Mỹ Toàn 2 (H4), đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Tổ chức hành nghề đấu giá khoản nợ: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam:

Trụ sở chính: Số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Số 497/12 Nguyễn Văn Khối, Phường 8, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: 08.8815.4369.

Điều 3. Khoản nợ đấu giá:

3.1. Tên khoản nợ:

Toàn bộ khoản nợ (nợ gốc, lãi và lãi phạt đối với dư nợ gốc quá hạn) của ông Lê Minh Quang và bà Nguyễn Như Phương Uyên tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn theo Hợp đồng cho vay số 06.687901/2021/HDCV/NHCT912 ngày 02/11/2021 (sau đây gọi tắt là “**Khoản nợ**”).

3.2. Thông tin Khoản nợ và hồ sơ Khoản nợ:

3.2.1. Thông tin Khoản nợ:

- Tên Khách hàng:

+ Ông Lê Minh Quang: CCCD số: 079083033790 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 18/06/2021.

+ Bà Nguyễn Như Phương Uyên: CMND số: 025353690 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 04/3/2015.

+ Cùng địa chỉ: Số 5 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Giá trị ghi sổ khoản nợ đến ngày **04/02/2025: 7.032.303.024 đồng** (*Bằng chữ: Bảy tỷ, không trăm ba mươi hai triệu, ba trăm lẻ ba nghìn, không trăm hai mươi bốn đồng*), trong đó:

+ Nợ gốc: 5.650.000.000 đồng.

+ Lãi quá hạn: 1.348.106.164 đồng.

+ Lãi phạt: 34.196.860 đồng.

Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 04/02/2025 cho đến khi ông Lê Minh Quang và bà Nguyễn Như Phương Uyên thanh toán hết nợ cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn.

- Biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của bên nợ đối với Khoản nợ: theo Danh mục tài sản bảo đảm đính kèm.

3.2.2 Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

- Là khoản nợ của bên vay là ông Lê Minh Quang và bà Nguyễn Như Phương Uyên tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn theo Hợp đồng cho vay số 06.687901/2021/HĐCV/NHCT912 ngày 02/11/2021. Tài sản bảo đảm của khoản nợ theo Phụ lục Tài sản đảm bảo đính kèm Hợp đồng này.

- Khoản nợ được bán theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn – nếu có) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện để tham khảo toàn bộ hồ sơ của khoản nợ. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá.

3.2.3. Hồ sơ Khoản nợ: Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến Khoản nợ (sau đây gọi tắt là “**Hồ sơ Khoản nợ**”) bao gồm:

- Hợp đồng cho vay số 06.687901/2021/HĐCV/NHCT912 ngày 02/11/2021;

- Hợp đồng thế chấp bất động sản số 06.687901/2021/HĐBĐ/NHCT912 ngày 12/11/2021;

- Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngày 12/11/2021;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR 630947, sổ vào sổ cấp GCN: CH07303 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp ngày 29/10/2019, cập nhật chuyển nhượng cho ông Lê Minh Quang và bà Nguyễn Như Phương Uyên ngày 11/11/2021;

- Thông báo số 90/TB-CNSGN-TH ngày 04/02/2025 V/v Thông báo gốc lãi quá hạn;

- Các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng, tình trạng Khoản nợ, tài sản bảo đảm cũng như số liệu liên quan.

Điều 4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, bước giá, hình thức, phương thức đấu giá tài sản:

Khoản nợ được bán theo hình thức không truy đòi.

4.1. Giá khởi điểm: 7.032.303.024 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, không trăm ba mươi hai triệu, ba trăm lẻ ba nghìn, không trăm hai mươi bốn đồng). Giá khởi điểm không bao gồm chi phí cho việc thực hiện bán nợ, chi phí cho việc chuyển giao tài sản bảo đảm và các chi phí khác phát sinh (nếu có), các chi phí này do Bên mua nợ chịu.

4.2. Tiền đặt trước (5% giá khởi điểm): 351.615.152 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi một triệu, sáu trăm mười lăm nghìn, một trăm năm mươi hai đồng). Tiền đặt trước đã được làm tròn lên.

+ Mọi chi phí liên quan đến việc chuyển khoản nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do Người đăng ký tham gia đấu giá chịu.

+ Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

+ Người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, Người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung 2024, Người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá và không thuộc trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung 2024 sẽ được hoàn trả tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận.

4.3. Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: 600.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm nghìn đồng)/ bộ hồ sơ.

4.4. Bước giá: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).

4.5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

+ **Hình thức đấu giá:** Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá, 01 vòng.

+ **Phương thức đấu giá:** Trả giá lên.

Ghi chú:

- Khoản nợ được bán theo nguyên trạng về dư nợ, tài sản bảo đảm, hồ sơ khoản nợ... và mọi vấn đề, yếu tố khác có liên quan đến khoản nợ tại thời điểm khoản nợ được đưa ra đấu giá.

- Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết đã tìm hiểu các thông tin, tính pháp lý về nguồn gốc của Khoản nợ và tài sản bảo đảm, đã biết và hiểu rõ về bên nợ và bên bảo đảm, đã xem xét đầy đủ Hồ sơ Khoản nợ và chấp nhận nguyên trạng Hồ sơ Khoản nợ tại thời điểm xem tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến tính pháp lý của Khoản nợ, Hồ sơ Khoản nợ và tài sản đảm bảo.

- Kể từ thời điểm chuyển giao quyền, nghĩa vụ liên quan đến khoản nợ của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn cho người mua khoản nợ theo quy định tại hợp đồng mua bán Khoản nợ, người mua Khoản nợ sẽ kế thừa, chịu trách nhiệm đối với bất kỳ rủi ro pháp lý, rủi ro kinh doanh nào liên quan đến Khoản nợ, hồ sơ Khoản nợ và tài sản đảm bảo.

- Trong trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc thực hiện theo quyết định, yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dẫn đến việc các bên không thể thực hiện được việc tổ chức đấu giá và/hoặc ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ thì các hợp đồng mà các bên đã ký kết được coi là không có hiệu lực, khi đó Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn, Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam, người trúng đấu giá phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với cơ quan chức năng, thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến thủ tục kê khai, nộp thuế, phí, lệ phí, đăng ký, hợp thức hóa giấy tờ, tài liệu sau khi mua Khoản nợ theo quy định của pháp luật.

- Người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán chi phí cho việc chuyển giao tài sản bảo đảm và các chi phí khác phát sinh (nếu có) khi thực hiện mua Khoản nợ.

PHẦN II

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Điều 5. Kế hoạch thực hiện đấu giá:

5.1. Thời gian, cách thức bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá tài sản: từ 07h30 ngày 24/02/2025 đến 17h00 ngày 12/3/2025 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm, cách thức bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam, trụ sở: Số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh; Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Số 497/12 Nguyễn Văn Khối, Phường 8, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh để đăng ký tham gia đấu

giá. Điện thoại liên hệ: 0888.154.369.

5.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản đấu giá từ 07h30 ngày 24/02/2025 đến 17h00 ngày 12/3/2025 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam, trụ sở: Số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh; Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Số 497/12 Nguyễn Văn Khỗi, Phường 8, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

5.3. Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp tiền đặt trước từ 07h30 ngày 24/02/2025 đến 17h00 ngày 12/3/2025.

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản:

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam

Số tài khoản: **115002927318 - tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 7 TP. Hồ Chí Minh.**

Nội dung: *“Tên khách hàng đăng ký tham gia”* nộp tiền đặt trước *“HD số 09/2025”*.

Lưu ý: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước thông qua hình thức chuyển khoản thì khoản tiền đặt trước hợp lệ phải được **“PHÁT SINH CÓ”** trong tài khoản Ngân hàng của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam đã cung cấp cho Người đăng ký tham gia đấu giá đến 17h00 ngày 12/3/2025. Phí chuyển khoản tiền đặt trước (nếu có) do Người đăng ký tham gia đấu giá chịu.

5.4. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: vào lúc **09h00 ngày 17/3/2025.**

- Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Số 497/12 Nguyễn Văn Khỗi, Phường 8, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Tùy thuộc vào điều kiện đáp ứng của địa điểm tổ chức đấu giá, tình hình triển khai phiên đấu giá, Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam có thể thay đổi địa điểm tổ chức phiên đấu giá sau khi đã hết hạn tiếp nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước cho phù hợp với tình hình thực tế và sẽ thông báo đến người tham gia đấu giá đủ điều kiện.

5.5. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được đăng ký tham gia đấu giá, ngoại trừ những trường hợp quy định tại điểm d1, d2, d3 khoản 5 Điều 9 và khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung 2024. Khách hàng tham gia đấu giá phải cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định nếu không cung cấp thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

PHẦN III

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ

Điều 6. Nguyên tắc đấu giá

Việc đấu giá được công khai, bình đẳng, liên tục, trung thực, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia;

Phiên đấu giá do đấu giá viên điều hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại quy chế này.

Điều 7. Đối tượng được tham gia đấu giá:

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại điểm d1, d2, d3 khoản 5 Điều 9 và khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung 2024.

Điều 8. Thành phần hồ sơ mời tham gia đấu giá gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam);
- Quy chế cuộc đấu giá;
- Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá.

Người đăng ký đấu giá điền các thông tin vào mẫu phiếu và nộp đủ các giấy tờ, nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế này.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá theo Quy chế, quy định của Luật đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung 2024 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 9. Hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Đối với cá nhân:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam);
- Căn cước công dân/hộ chiếu/ định danh cá nhân. Các giấy tờ này phải là bản sao y;
- Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia phải có giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền được lập phải có xác nhận theo quy định của pháp luật.

b. Đối với tổ chức:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam), đóng dấu, ký tên của người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp người được ủy quyền ký thay thì phải có văn bản ủy quyền hợp pháp theo quy

định pháp luật và Điều lệ của tổ chức;

- Căn cước công dân/hộ chiếu/ định danh cá nhân của người đại diện theo pháp luật của tổ chức, của người được ủy quyền (nếu có); Giấy đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ thành lập hợp pháp khác; giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Các giấy tờ này phải là bản sao y;

- Văn bản ủy quyền hợp pháp theo quy định pháp luật và Điều lệ của tổ chức;
- Biên bản họp, quyết định của người có thẩm quyền về việc mua tài sản đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định;

Người đăng ký tham gia đấu giá (doanh nghiệp và hộ kinh doanh) đăng ký tham gia đấu giá cam kết và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung: thành lập doanh nghiệp, đang hoạt động hợp pháp, không trong quá trình giải thể, phá sản, tạm ngưng hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật về Thuế.

Người đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình được bản chính các tài liệu trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá để đối chiếu khi tổ chức hành nghề đấu giá tài sản yêu cầu trong trường hợp cần thiết.

Điều 10. Xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá:

Kết thúc thời gian đăng ký tham gia đấu giá, nhận tiền đặt trước, Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam sẽ xét duyệt điều kiện hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định pháp luật và theo Quy chế cuộc đấu giá. Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá.

Điều 11. Nội quy phòng đấu giá:

- Người tham gia đấu giá là người có tên trong danh sách xét duyệt đủ điều kiện tham gia đấu giá, được phát số và phải trực tiếp trả giá.

- Khi đến tham dự phiên đấu giá, người tham gia đấu giá phải mang theo bản chính Căn cước công dân/ hộ chiếu/ định danh cá nhân, giấy ủy quyền (nếu có), chứng từ nộp tiền đặt trước và phải xuất trình khi Ban tổ chức đấu giá điểm danh, kiểm tra tư cách người tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải có mặt tại phiên đấu giá đúng ngày, giờ, địa điểm đã được thông báo. Trường hợp Đấu giá viên kết thúc điểm danh mà người tham gia đấu giá không có mặt được xem là không tham dự phiên đấu giá theo quy định điểm a khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024 sẽ không được tham gia đấu giá, đồng thời không được nhận lại tiền đặt trước.

- Người không đăng ký tham gia đấu giá, người không đủ điều kiện tham gia đấu giá, người không có nhiệm vụ liên quan, trẻ em, người dưới 16 tuổi không được vào tham dự phiên đấu giá.

- Người tham gia đấu giá tài sản phải ăn mặc gọn gàng, tươm tất; thái độ lịch sự, nghiêm túc; không gây ồn ào, không nói chuyện, không trao đổi với người tham gia đấu giá khác tại phiên đấu giá;

- Người tham gia đấu giá không hút thuốc; không sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong phòng đấu giá; Người tham gia đấu giá không được chụp ảnh, ghi hình trong phòng đấu giá; Không tự ý rời khỏi phòng đấu giá nếu chưa có sự đồng ý của Đấu giá viên;

- Người tham gia đấu giá không sử dụng bia, rượu và các chất kích thích khi đến tham gia đấu giá. Nghiêm cấm mang đến khu vực đấu giá vũ khí, hung khí, chất nổ, chất cháy, chất độc,...

- Người tham gia đấu giá phải tuân thủ, chấp hành tuyệt đối sự điều hành, hướng dẫn của Đấu giá viên; chỉ được phép có ý kiến khi có sự đồng ý của Đấu giá viên;

- Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không chấp hành các quy định về đấu giá, nội quy, Quy chế cuộc đấu giá và sự điều hành của Đấu giá viên được coi hành vi cản trở, gây rối tại phiên đấu giá và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 và khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024.

Điều 12. Cách thức thực hiện trả giá:

- Người đăng ký tham gia đấu giá và được xác định đủ điều kiện tham gia đấu giá sẽ được vào phòng đấu giá để tham dự phiên đấu giá.

- Người tham gia đấu giá được phát số.

Phiếu trả giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam phát hành có đóng dấu treo của Công ty và được cung cấp cho Người tham gia đấu giá tại phiên đấu giá. Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Hết thời gian ghi phiếu, người tham gia đấu giá trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu. Sau khi đã nộp phiếu trả giá, Người tham gia đấu giá không được lấy lại với bất kỳ lý do gì.

Thời gian thực hiện viết và bỏ phiếu trong vòng 5 (năm) phút. Người tham gia đấu giá không được bỏ phiếu trả giá sau thời gian này, phiếu trả giá không được bỏ vào thùng trong thời gian quy định được xem là **không hợp lệ và không được xét kết quả trả giá**.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá điền đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá, viết giá trả bằng số, giá trả bằng chữ, ký và ghi rõ họ và tên.

12.1. Cách ghi phiếu trả giá:

a) Người tham gia đấu giá điền đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá, viết giá trả bằng số, giá trả bằng chữ, ký và ghi rõ họ và tên vào tờ phiếu trả giá.

b) Giá trả để mua tài sản phải ghi bằng số và bằng chữ rõ ràng, dễ đọc, dễ hiểu. Phiếu trả giá không được viết hai màu mực, không được viết bút chì hoặc mực đỏ, phải còn nguyên vẹn, không tẩy xóa phần ghi giá trả bằng số và bằng chữ.

12.2. Cách thức đấu giá:

- + Đấu giá viên nhắc lại giá khởi điểm của tài sản đấu giá
- + Thư ký tiến hành phát phiếu trả giá cho người tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá ghi giá muốn trả vào phiếu của mình, ký ghi rõ họ tên.
- + Mức trả giá tối thiểu phải bằng mức giá khởi điểm hoặc cộng với một hay nhiều bước giá.
- + Người tham gia đấu giá thực hiện trả giá và nộp/bỏ trực tiếp phiếu trả giá vào thùng phiếu trong thời gian quy định; đấu giá viên kiểm đếm và công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá.

Điều 13. Phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ.

13.1. Phiếu trả giá hợp lệ:

- Là phiếu in sẵn theo mẫu và có dấu của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam;
- Được nộp/ bỏ trực tiếp vào thùng phiếu trong thời gian quy định;
- Có đầy đủ thông tin giá trả bằng số, giá trả bằng chữ, chữ ký và ghi rõ họ tên trong tờ phiếu trả giá.
- Phiếu trả giá không viết hai màu mực, không viết bút chì hoặc mực đỏ, còn nguyên vẹn, không tẩy xóa phần ghi giá trả bằng số và bằng chữ.
- Có giá trả phù hợp nguyên tắc trả giá quy định.

Trường hợp giá trả bằng chữ và bằng số khác nhau thì sẽ lấy giá trả bằng chữ để xét giá.

13.2. Phiếu trả giá không hợp lệ:

- Là phiếu in không theo mẫu và không dấu của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam;
- Không được nộp/ bỏ trực tiếp vào thùng phiếu trong thời gian quy định;
- Không có một trong các thông tin giá trả bằng số, giá trả bằng chữ, chữ ký, họ tên trong tờ phiếu trả giá;
- Phiếu trả giá viết hai màu mực, viết bút chì hoặc mực đỏ, không còn nguyên vẹn, bị tẩy xóa phần ghi giá trả bằng số và bằng chữ.
- Giá trả dưới giá khởi điểm, không tuân thủ quy định về bước giá;

Phiếu không hợp lệ thì không được xét kết quả trả giá.

Điều 14. Công bố người trúng đấu giá

Người trúng đấu giá: là người có phiếu trả giá hợp lệ, giá trả cao nhất đối với tài sản tham gia đấu giá.

Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Điều 15. Rút lại giá đã trả

Tại buổi công bố giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Nếu không có người trả giá tiếp, Đấu giá viên công bố đấu giá không thành.

Người rút lại giá đã trả sẽ bị truất quyền tham dự phiên đấu giá, không được trả giá. Người rút lại giá đã trả không được nhận lại khoản tiền đặt trước.

Điều 16. Từ chối kết quả đấu giá

Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

Điều 17. Trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá

Khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả

giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó trừ tài sản mà pháp luật áp dụng đối với tài sản đó quy định không đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá.

Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024 và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức phiên đấu giá.

Điều 18. Các trường hợp vi phạm bị truất quyền tham gia đấu giá:

Truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá có các hành vi:

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

đ) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

e) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

f) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

g) Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024;

h) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 19. Các trường hợp vi phạm không được nhận lại tiền đặt trước

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá

mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024;

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024;

Tiền đặt trước quy định tại Điều này được xử lý theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá, Quy chế cuộc đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam cung cấp trước khi đăng ký. Mọi thắc mắc, yêu cầu đề nghị liên hệ với Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam trước thời điểm diễn ra phiên đấu giá để được giải đáp.

Nhằm tránh mất thời gian, ảnh hưởng đến phiên đấu giá, người điều hành phiên đấu giá sẽ không giải quyết các vấn đề được quy định tại hồ sơ cung cấp cho Người tham gia đấu giá, không trả lời các câu hỏi trùng lặp. Thời gian dành cho giải đáp những câu hỏi liên quan đến phiên đấu giá không quá 15 phút.

PHẦN IV

THANH TOÁN TIỀN, GIAO NHẬN TÀI SẢN VÀ THỦ TỤC PHÁP LÝ CHUYỂN QUYỀN TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẤU GIÁ THÀNH CÔNG

Điều 20. Thời hạn, phương thức thanh toán:

- Thời hạn ký kết Hợp đồng mua bán khoản nợ do người trúng đấu giá và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn thỏa thuận theo quy định của pháp luật. Nếu quá thời hạn theo thỏa thuận này mà người trúng đấu giá không ký hợp đồng với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn thì bị coi là từ chối mua Khoản nợ, khoản tiền đặt cọc trong trường hợp này sẽ thuộc về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn.

- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng mua bán Khoản nợ, Người trúng đấu giá phải thanh toán giá trị tài sản trúng đấu giá (trừ khoản tiền đặt trước đã nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam) tại hợp đồng mua bán Khoản nợ cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn.

Nếu quá thời hạn trên mà người mua Khoản nợ không thanh toán đầy đủ thì Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn có quyền quyết định áp dụng một trong các biện pháp xử lý như sau:

+ Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng mua bán Khoản nợ và thu tiền đặt cọc của người mua được khoản nợ tại tài khoản của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn.

+ Gia hạn thời hạn thanh toán cho người mua được Khoản nợ theo quy định của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn. Trong trường hợp này người mua được Khoản nợ sẽ phải chịu mức lãi suất bằng 150% lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn công bố tại thời điểm chậm thanh toán, tính trên số tiền chậm thanh toán tương ứng với thời gian chậm thanh toán, nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán. Quá thời gian gia hạn mà người mua được Khoản nợ vẫn không thanh toán/thanh toán không đầy đủ/không đúng hạn cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn được quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng mua bán Khoản nợ và thu tiền đặt cọc của người mua được Khoản nợ.

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn, cụ thể:

- Tên tài khoản: **Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Sài Gòn.**
- Số tài khoản : **224110330**
- Mở tại : **Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Sài Gòn.**

- Ngày thanh toán nếu là ngày nghỉ theo quy định thì được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó.

Điều 21. Giao nhận tài sản

Tài sản đấu giá là Khoản nợ, việc giao nhận tài sản đấu giá là giao nhận Hồ sơ Khoản nợ được liệt kê tại Khoản 3.2.3 Phần I.

- Thời gian giao nhận Hồ sơ Khoản nợ: Toàn bộ Hồ sơ Khoản nợ được giao nguyên trạng cho người trúng đấu giá trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn nhận được đầy đủ tiền bán khoản nợ đấu giá hoặc một thời gian do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn thông báo nhưng không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn nhận được đầy đủ tiền bán khoản nợ đấu giá. Kể từ thời điểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn nhận đầy đủ tiền bán khoản nợ đấu giá thì người mua khoản nợ trở thành người thế quyền, nghĩa vụ liên quan đến Khoản nợ.

PHẦN V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Tổ chức thực hiện:

1. Quy chế cuộc đấu giá này áp dụng cho phiên đấu giá khoản nợ theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số khoản nợ số 09/2025/HĐDV-ĐGKN ngày 20 tháng 02 năm 2025 giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn.

2. Ngoài các quy định nêu tại Quy chế này các bên tham gia tuân thủ theo các quy định trong Nội quy đấu giá, Luật Đấu giá tài sản và các quy định của pháp luật khác liên quan./.

KT. GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC TÀI SẢN ĐẢM BẢO KHOẢN NỢ

*(Đính kèm Quy chế cuộc đấu giá số 09-25/2025/QC-ĐN ngày 20/02/2025 của Công ty
Đấu giá Hợp danh Đông Nam)*

I. Tài sản bảo đảm khoản nợ:

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR 630947, số vào sổ cấp GCN: CH07303 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp ngày 29/10/2019, cập nhật chuyển nhượng cho ông Lê Minh Quang và bà Nguyễn Như Phương Uyên ngày 11/11/2021, tài sản bảo đảm có đặc điểm cụ thể như sau:

Thửa đất:

- Thửa đất số: 566 ,tờ bản đồ số: 17
- Địa chỉ: Xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
- Diện tích: 1036,7m², (bằng chữ: Một nghìn không trăm ba mươi sáu phẩy bảy mét vuông)
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn 1012,5m², đất trồng cây lâu năm 24,2m²;
- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: 2050
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 1012,5m²; Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 24,2m².

Ghi chú:

GCN này tách từ GCN số CH07252 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 10/10/2019.

II. Hồ sơ pháp lý:

- Hợp đồng cho vay số 06.687901/2021/HĐCV/NHCT912 ngày 02/11/2021;
- Hợp đồng thế chấp bất động sản số 06.687901/2021/HĐBĐ/NHCT912 ngày 12/11/2021;
- Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngày 12/11/2021;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR 630947, số vào sổ cấp GCN: CH07303 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp ngày 29/10/2019, cập nhật chuyển nhượng cho ông Lê Minh Quang và bà Nguyễn Như Phương Uyên ngày 11/11/2021;

- Thông báo số 90/TB-CNSGN-TH ngày 04/02/2025 V/v Thông báo gốc lãi quá hạn;

- Các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

III. Nguồn gốc tài sản:

Tài sản đứng tên ông Lê Minh Quang và bà Nguyễn Như Phương Uyên thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn theo Hợp đồng thế chấp bất động sản số 06.687901/2021/HĐBĐ/NHCT912 ngày 12/11/2021 để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán các khoản vay của ông Lê Minh Quang và bà Nguyễn Như Phương Uyên tại Ngân hàng.